

PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3513211507830001, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 15 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 3513215509880001, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 15 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama :

Khoirotul Kamilah binti Selawi, NIK 3513216812060001, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 28 Desember 2006, agama Islam, jenis

kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak/belum bekerja, alamat KOTA PROBOLINGGO;

dengan calon suaminya yang bernama :

Khoiril Anwar bin Isfan, NIK 3529092004990005, tempat lahir Sumenep, tanggal lahir 20 April 1999, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri, alamat Dusun Jeruk Durga RT. 007 RW. 002 Desa Tambuko Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;

anak dari pasangan suami isteri yang bernama :

Isfan bin Matsuri, NIK 3529092606710001, tempat lahir Sumenep, tanggal lahir 26 Juni 1971, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Dusun Jeruk Durga RT. 007 RW. 002 Desa Tambuko Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep; dengan

Jumi binti Absir, NIK 3529094709740003, tempat lahir Sumenep, tanggal lahir 07 September 1974, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Dusun Jeruk Durga RT. 007 RW. 002 Desa Tambuko Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-589/Kua.13.26.03/Pw.01/12/2023, tanggal 04 Desember 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan saat ini anak para pemohon dalam keadaan tidak hamil sehingga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para

Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus Perawan dan tidak ada ikatan pinangan dengan laki-laki lain, begitu pula calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak dan tidak dalam pinangan perempuan lain;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;

6. Bahwa calon suami Para Pemohon bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Khoirotul Kamilah binti Selawi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Khoiril Anwar bin Isfan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan calon suaminya bernama Khoiril Anwar bin Isfan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama sejak bulan Mei 2023 dan belum bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi Pemohon I pernah mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami berduaan di pondok pesantren;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Desember 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan dengan calon suaminya bernama Khoiril Anwar bin Isfan lahir pada tanggal 20 April 1999;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama sejak bulan Mei 2023 dan belum bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Khoiril Anwar bin Isfan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 20 April 1999, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama sejak bulan Mei 2023 dan belum bertunangan;
- Bahwa dirinya anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Isfan bin Matsuri dan Jumi binti Absir memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan anaknya bernama Khoiril Anwar bin Isfan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon itu dimulai;
- Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya namun menurut informasi pernah berduaan di pondok pesantren;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)perbulan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib kelaurga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selawi Nomor 3513211507830001 tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda Dwi Darmanti Nomor 3513215509880001 tanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selawi Nomor 3574020412130008 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/37/VII/2005 Tanggal 17 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoiril Anwar Nomor 3529092004990005 tanggal 28 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khoirotul Kamilah Nomor 37581/CLT/2010 Tanggal 30 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khoiril Anwar Nomor 141/112/435.310.108/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Khoirotul Kamilah Nomor 012/Mts.13.26.514/PP.01.1/06/2022 Tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Hoiril Anwar Nomor DN-05 Dd 0477628 Tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tambuko, Guluk-Guluk, Sumenep, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isfan Nomor 3529092606710001 tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumi Nomor 3529094709740003 tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isfan Nomor 3529091807120013 tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 830/435 310 108/2024 Tanggal 08 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Tambuko Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-589/Kua.13.26.03/Pw.01/12/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nn. Khoirotul Kamilah tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Razla Centra Medika Jl. Gubernur Suryo Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Khoirotul Kamilah Nomor 42/SKD/425.102.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.16;

17. Fotokopi Rekomendasi Nomor 500.5.7.15/1578/425.109/2023 tentang Dispensasi Nikah tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.17;

18. Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 500.5.7.15/327/425.109/2023 tentang Dispensasi Nikah tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.18;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi adalah anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi akan segera menikah dengan Khoiril Anwar bin Isfan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan, pernah berdua kesana kemari, tetapi tempat bertemunya masih di area pondok pesantren dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Khoiril Anwar bin Isfan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan Khoiril Anwar bin Isfan;
- Bahwa, saksi mengetahui Khoiril Anwar bin Isfan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan Khoiril Anwar bin Isfan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi dan Khoiril Anwar bin Isfan sudah siap untuk berumah tangga karena Khoirotul Kamilah binti Selawi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Khoiril Anwar bin Isfan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Khoiril Anwar bin Isfan sudah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)perbulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi akan segera menikah dengan Khoiril Anwar bin Isfan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon

suaminya belum melakukan hubungan badan, pernah berduaan kesana kemari, tetapi tempat bertemunya masih di area pondok pesantren dan yang menghamili adalah Khoiril Anwar bin Isfan sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi dan Khoiril Anwar bin Isfan sudah siap untuk berumah tangga karena Khoirotul Kamilah binti Selawi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Khoiril Anwar bin Isfan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Khoiril Anwar bin Isfan sudah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan Khoiril Anwar bin Isfan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan Khoiril Anwar bin Isfan;
- Bahwa, saksi mengetahui Khoiril Anwar bin Isfan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Khoirotul Kamilah binti Selawi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian

telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat

bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;
2. Bahwa Khoirotul Kamilah binti Selawi adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Khoirotul Kamilah binti Selawi akan segera menikah dengan Khoiril Anwar bin Isfan, akan tetapi Khoirotul Kamilah binti Selawi masih berumur 17 tahun adapun Khoiril Anwar bin Isfan telah berumur 24 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama sejak bulan Mei 2023 dan belum bertunangan
5. Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi pernah berduaan di pondok pesantren, sehingga alasan mendesak untuk menikah tidak ditemukan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan Khoirotul Kamilah binti Selawi dan Khoiril Anwar bin Isfan menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Khoirotul Kamilah binti Selawi siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Khoiril Anwar bin Isfan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Khoiril Anwar bin Isfan sudah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Banyugiri dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)perbulan;

9. Bahwa, antara Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan Khoiril Anwar bin Isfan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Khoiril Anwar bin Isfan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Khoirotul Kamilah binti Selawi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Khoirotul Kamilah binti Selawi;

10. Bahwa Para Pemohon telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Khoirotul Kamilah binti Selawi dengan Khoiril Anwar bin Isfan;

11. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak mengenal siapa anak Para Pemohon dan Para Pemohon ketika orang tua calon suami dihadirkan secara online;

12. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Pertimbangan Petikum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kemudian dirubah menjadi 19 tahun baik calon suami maupun calon istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16

tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan pada saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dinaikkan usia Perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi calon istri, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dikarenakan pada usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1);

Menimbang, bahwa hak lainnya yang wajib diterima oleh anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 ayat c);

Menimbang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dalam Statistik Kesehatan sebagaimana disajikan oleh media online <https://jatim.bps.go.id/publication.html> yang dirilis pada tanggal 7 September 2021, Persentase wanita kawin usia 10 tahun ke atas di Jawa Timur yang menikah di usia kurang dari 17 tahun adalah 20,64 persen. Persentase ini lebih besar lagi di daerah perdesaan, dimana terdapat 25,77 persen wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia 17 tahun, lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 15,72 persen;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi di bawah usia akan menimbulkan banyak resiko, diantaranya: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar dan ada yang Sekolah Menengah Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian negara karena saat ini negara sedang membangun dan membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Maka, perkawinan di bawah usia menghambat pembangunan Indonesia maju;

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta kualitas kesehatan anak maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 18 Januari 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dengan memerintahkan dan mengajak kepada Para Stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahkan sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25

(dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Padahal negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*". Maka tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, sebagaimana ditampilkan dalam media online <https://www.kemenpppa.go.id/> yang dipublikasikan pada tanggal 08 Februari 2018, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Pernikahan usia anak menyebabkan kehamilan dan melahirkan dini yang berhubungan dengan kematian yang tinggi dan ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun juga memiliki resiko kematian pada bayi yaitu bayi lahir premature dan *stunting* (kerdil). Hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature di masa kehamilan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo diterangkan bahwa kedua calon mempelai tidak direkomendasikan untuk mendapatkan dispensasi kawin karena profil psikologis anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya, dan dengan berjalannya waktu hingga anak Para

Pemohon berusia 19 tahun diharapkan semakin matang dan dewasa jika memang berencana untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Bimo Walgito dalam bukunya *“Bimbingan dan Konseling Perkawinan”*, yang menyatakan bahwa sifat-sifat keremajaan dalam bentuk emosi yang belum stabil atau kemampuan *solving problem* yang lemah akan sangat memengaruhi masa-masa di awal perkawinan usia dini. Pernikahan yang terlalu muda juga dapat menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Dilihat dari psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang diharapkan akan lebih matang lagi psikologinya dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya masih belum stabil, karena itu jika dihadapkan dengan persoalan dan kesulitan dalam rumah tangga kurang mampu untuk menyelesaikannya, sehingga pernikahan tersebut berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Sehingga dari peristiwa itu muncul janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak juga berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa pengaturan usia Perkawinan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang maupun Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur adalah untuk kebaikan (kemaslahtan) bagi anak-anak. Hal tersebut sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka.”*

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi di bawah usia akan menimbulkan banyak resiko, diantaranya: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

rumah tangga, sehingga negara harus ikut andil dalam meminimalisir resiko-resiko tersebut melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan qaidah fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan/Keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan).”

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah umur dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. ”

Menimbang, bahwa disyaratkannya menikah sebagaimana dalam sunah Nabi Muhammad Sallallahu Alahi Wasallam sebagai berikut:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مِّنْفَعٌ عَلَيْهِ).

Artinya: “Dari Abdulloh bin Mas’ud berkata, Bahwa Rasulullah Shallallahu Alahi Wasallam Berkata: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan menikah maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya”. (H.R. Bukhori Muslim)

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Syaikh Abdulloh bin Abdurrohman Al Bassam dalam kitabnya Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Marom Juz 4 hal 329, sebagai berikut:

الْبَاءَةُ فِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ الْمَشْهُورُ مِنْهَا هُوَ الْمَدُّ وَتَاءُ التَّائِيثِ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِي لِلْبَاءَةِ هُوَ الْجِمَاعُ وَلَكِنْ الْمُرَادُ هُنَا مُؤْنُ التَّكَاحِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّقَقَةِ.

Artinya: “Yang dimaksud dengan Ba’ah dalam hal ini terdapat empat bahasa, yang pertama dan paling masyhur adalah di madkan

(dibaca panjang) dan memakai ta' ta'nis dan secara makna arti dari kata ba'ah adalah jima', namun yang dimaksud disini adalah mempunyai seseorang dalam nikah dari mahar dan juga nafkah dalam nikah” sehingga bisa dimaknai ba'ah disini adalah “barang siapa diantara kalian yang mampu untuk membiayai nikah dan tidak kuat terhadap menahan syahwat maka segeralah untuk menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits di atas, bahwa seseorang diperbolehkan untuk menikah ketika telah siap dan mampu untuk memberi nafkah. Dalam hal calon suami belum mampu atau mampu namun belum bisa menyukupi kebutuhan rumah tangganya maka Kedua orang tua baik dari pihak calon istri maupun calon suami harus ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kasus permohonan dispensasi Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Khoiratul Kamilah umur 17 tahun dengan calon suaminya Khoiril Anwar umur 24 tahun terdapat kebaikan (*maslahat*) dan keburukan (*mafsadat*)nya.

Menimbang, bahwa diantara kebbaikannya yaitu hilangnya fitnah sebab sudah eratnya hubungan calon istri dan calon suami dengan segera untuk dinikahkan serta menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya.

Menimbang, bahwa keburukan yang bahkan menjadi bahaya (*madllarat*) bagi calon istri yaitu resiko berhentinya pendidikan bagi calon istri, hilangnya hak calon istri untuk dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko kematian pada bayi yaitu bayi lahir premature dan *stunting* (kerdil) juga resiko rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature dikarenakan belum siapnya organ reproduksi anak, serta resiko terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah dan madharat dalam perkara permohonan dispensasi *in casu*, Hakim sependapat dengan qaidah fiqhiyah sebagai berikut;

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ
Artinya: "Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan dengan hal yang mengharamkan maka harus didahulukan hal yang mengharamkan".

Menimbang, oleh karena setiap bahaya harus dihindari, maka Hakim memandang bahwa pernikahan yang didalamnya banyak mengandung bahaya dan resiko, maka patut untuk dihindari;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan yang sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, **Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan yang sangat mendesak;**

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk mengarungi bahtera perkawinan, sebab yang demikian menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon untuk menikah patut dinyatakan dan harus DITOLAK;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Siti Nurul Jannah, S.H.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)